P U T U S A N
Nomor 680/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Sapri Als Isap;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/28 September 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Platina 4 Lingk. 10 No. 1A, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa Muhammad Sapri als Isap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 680/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sapri Als Isap secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sapri Als Isap dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 2,26 gram;
- 1 (satu) blok plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sapri Als Isap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pada sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Platina 5 Link. 11, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Lapangan Bola Jl. Platina 5 Link. 11, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Marihot I Siahaan dan Saksi M. Syahri Sitopu berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastic klip kosong, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna hitam dari dalam kantong celana Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa dimana 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu Terdakwa beli dari Sdr. Pendi (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.50 WIB sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu terdakwa beli dari Sdr. Feri (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan tujuan dijual Kembali dimana kuntungan dalam memperjual belikan Narkotika jenis shabu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 1163/NNF/ 2023 hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dan ditandatangani Pemeriksa Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang dianalisis 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 (dua koma dua enam) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sapri Als Isap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pada sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Platina 5 Link. 11, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Lapangan Bola Jl. Platina 5 Link. 11, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan Saksi Ali Sahman Siregar, Saksi Marihot I Siahaan dan Saksi M. Syahri Sitopu berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastic klip kosong, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna hitam dari dalam kantong celana Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;

Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 1163/NNF/ 2023 hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dan ditandatangani Pemeriksa Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang dianalisis 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 (dua koma dua enam) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ali Sahman Siregar,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki shabu dan sedang berada di lapangan bola Jalan Platina 5 Lingk. 11, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Saksi dan tim bersepakat melakukan penangkapan dan menuju ke tempat yang dimaksud;
   - Bahwa kemudian Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di lapangan bola, lalu Saksi menyuruhnya mengeluarkan isi kantong celananya, yang mana Terdakwa mengambil barang bukti dari kantong celana yang ia kenakan berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung bewarna hitam, tidak berapa lama dating Kepala Lingkungan 11, Kel. Titipapan yang bernama Taufik untuk menyaksikan penangkapan, lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada Saksi dan tim;
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. **M. Syahri Sitopu,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki shabu dan sedang berada di lapangan bola Jalan Platina 5 Lingk. 11, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Saksi dan tim bersepakat melakukan penangkapan dan menuju ke tempat yang dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di lapangan bola, lalu Saksi menyuruhnya mengeluarkan isi kantong celananya, yang mana Terdakwa mengambil barang bukti dari kantong celana yang ia kenakan berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung bewarna hitam, tidak berapa lama dating Kepala Lingkungan 11, Kel. Titipapan yang bernama Taufik untuk menyaksikan penangkapan, lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada Saksi dan tim;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di lapangan bola Jalan Platina 5 Lingk. 11, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, kemudian datang beberapa orang dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantong, yang mana Terdakwa mengambil barang bukti dari kantong celana yang Terdakwa kenakan berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hadphone merek Samsung berawarna hitam, tidak berapa lama datang Kepala Lingkungan 11, Kel. Titipapan yang bernama Taufik untuk menyaksikan penangkapan, lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram dari Pendi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.50 WIB bertempat di lapangan bola tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat sekitar 1 (satu) gram Terdakwa dapat dari Feri pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Feri;

- Bahwa Terdakwa menjual sebagian shabu Terdakwa kepada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjualan shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak ingat pasti berapa keuntungan Terdakwa selama berjualan shabu tetapi dapat Terdakwa jelaskan setiap Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) gram shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa berhasil menjual 6 (enam) gram shabu setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 2,26 gram;
- 1 (satu) blok plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna hitam;
- Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di lapangan bola Jalan Platina 5 Lingk. 11, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, kemudian dating beberapa orang dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantong, yang mana Terdakwa mengambil barang bukti dari kantong celana yang Terdakwa kenakan berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hadphone merek Samsung berawarna hitam, tidak berapa lama datang Kepala Lingkungan 11, Kel. Titipapan yang bernama Taufik untuk menyaksikan penangkapan, lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa benar pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna hitam adalah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa berjualan shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak ingat pasti berapa keuntungan Terdakwa selama berjualan shabu tetapi dapat Terdakwa jelaskan setiap Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) gram shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa berhasil menjual 6 (enam) gram shabu setiap harinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB: 1163/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., bahwa barang bukti yang dianalisis 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 (dua koma dua enam) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditunjukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Muhammad Sapri Als Isap. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki shabu dan sedang berada di lapangan bola Jalan Platina 5 Lingk. 11, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Saksi dan tim bersepakat melakukan penangkapan dan menuju ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di lapangan bola, lalu Saksi menyuruhnya mengeluarkan isi kantong celananya, yang mana Terdakwa mengambil barang bukti dari kantong celana yang ia kenakan berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) blok plastik klip kosong, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung bewarna hitam, tidak berapa lama dating Kepala Lingkungan 11, Kel. Titipapan yang bernama Taufik untuk menyaksikan penangkapan, lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada Saksi dan tim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sebagian shabu Terdakwa kepada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB : 1163/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., bahwa barang bukti yang dianalisis 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 (dua koma dua enam) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) blok plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAPRI Alias ISAP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram;
   - 1 (satu) blok plastik klip kosong;
   - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fuad Farhan Sriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Firza Andriansyah S.H., M.H.

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)